

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1765/2539

อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด
นาย ปัญญา ด้าน จง ถาวร
นางสาว รัตนา อภิชาติพัฒนศิริ

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 36, มาตรา 39

พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ฟ้องจำเลยในข้อหาเดียวกันนี้เป็นคดีต่างหากและถอนฟ้องจำเลยไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 โดยไม่ปรากฏในคำร้องว่าถอนไปเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ต่อมาวันที่ 30 สิงหาคม 2537 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีนี้ ดังนี้ แม้ว่าผู้ร้องอาจขอเข้าร่วม เป็นโจทก์ได้โดยไม่จำเป็นต้องกล่าวหรือมีข้อแม้ในคำร้องขอถอนฟ้องว่าถอนไปเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ก็ตามแต่การที่ผู้ร้องเพิ่งจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์หลังจากที่ได้ถอนฟ้องไปแล้วเป็นเวลากว่า 10 เดือนแสดงว่า ผู้ร้องมีเจตนาที่จะถอนฟ้องเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไป ตามมาตรา 39(2) เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ เท่ากับนำคดีมาฟ้องจำเลยใหม่อีกจึงต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2535 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ข-2409 กรุงเทพมหานครไปตามถนนในซอยบางสะแก ขับเข้าไปในช่องเดินรถที่สวนมาด้วยความประมาทของจำเลย เป็นเหตุให้รถจำเลยเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 6น-1396 ซึ่งมีนายปัญญา ด่านจงถาวร ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้และยังไม่ได้ตัวมาฟ้องเป็นผู้ขับสวนทางมา เป็นเหตุให้รถของนายปัญญาได้รับความเสียหาย และนายปัญญาได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนา และจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่าสี่สิบวัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จและระหว่างนัดสืบพยานจำเลยนั้นนายปัญญา ด่านจงถาวร ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่า เป็นผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ โจทก์และจำเลยคัดค้านการขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นฟังคำแถลงของโจทก์จำเลยแล้วยกคำร้องของผู้ร้องผู้ร้องโต้แย้งคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวไว้เพื่อใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาต่อไป

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นผู้ขับรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์จำเลยเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับอันตรายสาหัส ผู้ร้องยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 8065/2536 ของศาลชั้นต้นในข้อหาเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยใน

คดีนี้ ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องผู้ร้องขอถอนคำฟ้อง ศาลชั้นต้นอนุญาตและมีคำสั่ง
จำหน่ายคดีเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 9050/2536 ในชั้น
สอบสวนคดีนี้โจทก์มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ร้องขอหาข้อบรรทัดโดยประมาทเป็นเหตุให้
ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายแต่โจทก์มิได้ตัวผู้ร้องมาดำเนินคดีจนคดีขาดอายุ
ความ ปัญหาตามฎีกาผู้ร้องมีว่า ผู้ร้องจะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
โจทก์ในคดีนี้ตามคำร้องได้หรือไม่ ผู้ร้องฎีกาว่า การที่ผู้ร้องถอนฟ้องนั้นไม่จำเป็นต้อง
ระบุในคำร้องว่าจะถอนไปเพื่อเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ ก็มีสิทธิขอเข้า
ร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการนั้นเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 36 บัญญัติว่าคดีอาญาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้วจะนำมาฟ้องอีกหาได้ไม่
เว้นแต่จะเข้าอยู่ในข้อยกเว้นต่อไปนี้

(1) ถ้าพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวไว้แล้วได้
ถอนฟ้องคดีนั้นไป การถอนนั้นไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่

(2) ถ้าพนักงานอัยการถอนคดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวไปโดยมิได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย การถอนนั้นผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่

(3) ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีอาญาไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นเสีย การถอนฟ้อง
นี้ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ เว้นแต่คดีซึ่งเป็นความผิดต่อ
ส่วนตัว

ปรากฏว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 ส่วนคดีของผู้ร้อง ผู้
ร้องฟ้องและถอนฟ้องจำเลยไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536โดยไม่ปรากฏข้อความใน
คำร้องขอถอนฟ้องว่าถอนไปเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ต่อมาวันที่
30 สิงหาคม 2537 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการโจทก์ใน
คดีนี้ ดังนี้แม้ว่าผู้ร้องอาจขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้โดยไม่จำเป็นต้อง

กล่าวหรือมีข้อแม้ในคำร้องขอถอนฟ้องว่าถอนไปเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการก็ตาม แต่พฤติการณ์ที่ผู้ร้องเพียงจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์หลังจากที่ได้ถอนฟ้องคดีเดิมไปแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า 10 เดือน เห็นได้ว่าผู้ร้องมีเจตนาที่จะถอนฟ้องจำเลยเด็ดขาดแล้วตั้งแต่ต้นตามความหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของผู้ร้องจึงระงับไปแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเท่ากับนำคดีมาฟ้องจำเลยใหม่อีก จึงต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 ย่อมทำให้ฟ้องจำเลยในการกระทำนั้นต่อศาลไม่ได้เลยโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายและการฟ้องนี้หมายรวมถึงการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมด้วย (คำพิพากษาฎีกาที่ 707/2516) มาตรา 39 ระบุเหตุที่ทำให้สิทธินำคดีอาญาระงับไว้ 7 ข้อ ในข้อ (2) เป็นเรื่องความผิดต่อส่วนตัว ถ้ามีการถอนฟ้องยอม

ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ และห้ามฟ้องใหม่ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่งด้วย
กรณีนี้จึงอ้างทั้งสองมาตราดังกล่าวด้วยกันได้ แต่สำหรับคดีที่มีใช้ความผิดต่อส่วนตัว
ถ้ามีการถอนฟ้องแม้จะไม่ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป ตามมาตรา 39
ก็ตามแต่ก็ฟ้องอีกไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามมาตรา 36 วรรคหนึ่งซึ่งไม่ต้องห้ามทุก
กรณี เพราะได้กำหนดข้อยกเว้นให้ฟ้องได้ถ้าเข้ากรณีตามมาตรา 36(1)(3) ผู้เสียหาย
ในคดีนี้เคยฟ้องจำเลยขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 และ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 เช่นเดียวกับคดีนี้มาก่อน
ซึ่งความผิดดังกล่าวมีใช้ความผิดต่อส่วนตัว การที่ผู้เสียหายถอนฟ้องคดีเดิมไปโดย
เด็ดขาดแล้ว ย่อมจะฟ้องหรือยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดี
นี้ไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามมาตรา 36 วรรคหนึ่งมิใช่เพราะสิทธินำคดีอาญามาฟ้อง
ระงับไป ตามมาตรา 39(2) ที่ใช้เฉพาะคดีความผิดต่อส่วนตัว การที่ศาลฎีกายก
มาตรา 39(2) ขึ้นปรับด้วยน่าจะเกินเลยไป ไพโรจน์ วายุภาพ